



REPUBLIKA KARAKALPAKSTANU

KONSTYTUCJA

PRZYJETA 9 KWIETNIA 1993 ROKU
PRZEZ RADE NAJWYZSZA REPUBLIKI KARAKALPAKSTANU

(Z uwzględnieniem zmian i uzupełnień wprowadzonych: 26 lutego 1994 r. na piętnastej sesji Rady Najwyższej Republiki Karakalpakstanu XII kadencji; 31 października 1995 r. na czwartej sesji oraz 15 grudnia 1997 r. na trzynastej sesji Jokargy Kenesu Republiki Karakalpakstanu I kadencji; 12 listopada 2003 r. na dwunastej sesji Jokargy Kenesu Republiki Karakalpakstanu II kadencji; 27 czerwca 2014 r. na piętnastej sesji Jokargy Kenesu Republiki Karakalpakstanu; 29 czerwca 2019 r. na dwudziestej szostej sesji Jokargy Kenesu Republiki; 16 grudnia 2019 r. na dwudziestej dziewiątej sesji Jokargy Kenesu Republiki; 12 lutego 2021 r. na piętnastej sesji Jokargy Kenesu Republiki.)

2026

www.karakalpakvoice.org

Karakalpakstan — republika suwerenna | Dokument archiwalny

PREAMBUŁA

Naród Republiki Karakalpakstanu, uroczyście proklamując swoje przywiązanie do praw człowieka i zasad suwerenności państwowej, świadomy wysokiej odpowiedzialności wobec obecnych i przyszłych pokoleń, opierając się na historycznym doświadczeniu rozwoju karakałpackiej państwowości, potwierdzając swoją wierność ideałom demokracji i sprawiedliwości społecznej, uznając nadrzędność powszechnie przyjętych norm prawa międzynarodowego, dążąc do zapewnienia godnego życia obywatelom republiki, stawiając sobie za cel stworzenie humanitarnego, demokratycznego państwa prawnego, w imię zapewnienia pokoju obywatelskiego i zgody narodowej — przyjmuje, poprzez swoich upoważnionych przedstawicieli, niniejszą Konstytucję Republiki Karakalpakstanu.

CZĘŚĆ PIERWSZA. PODSTAWOWE ZASADY

ROZDZIAŁ I SUWERENNOŚĆ PAŃSTWOWA

Artykuł 1.

Karakalpakstan jest suwerenną, demokratyczną republiką wchodzącą w skład Republiki Uzbekistanu. Nazwy państwa „Republika Karakalpakstanu” i „Karakalpakstan” są równoważne.

Wzajemne stosunki Republiki Uzbekistanu i Republiki Karakalpakstanu w ramach Konstytucji Republiki Uzbekistanu regulowane są umowami i porozumieniami zawieranymi między Republiką Uzbekistan a Republiką Karakalpakstanu.

Republika Karakalpakstanu posiada prawo do wystąpienia ze składu Republiki Uzbekistanu na podstawie powszechnego referendum narodu Karakalpakstanu.

Artykuł 2.

Państwo wyraża wolę narodu i służy jego interesom. Organy państwowe i funkcjonariusze publiczni są odpowiedzialni przed społeczeństwem i obywatelami.

Artykuł 3.

Republika Karakalpakstanu samodzielnie rozstrzyga kwestie swojego podziału administracyjno-terytorialnego, określa system organów władzy państwowej i administracji, prowadzi politykę zgodną z polityką Republiki Uzbekistanu.

Terytorium i granice Republiki Karakalpakstanu są nienaruszalne, nie mogą być zmieniane i są niepodzielne.

Artykuł 4.

Językami państwowymi Republiki Karakalpakstanu są język karakałpacki i język uzbecki.

Republika Karakalpakstanu zapewnia poszanowanie języków, zwyczajów i tradycji narodów i grup etnicznych zamieszkujących jej terytorium oraz stwarza warunki dla ich rozwoju.

Artykuł 5.

Republika Karakalpakstanu posiada własne symbole państwowe — flagę, herb i hymn — zatwierdzone ustawą.

Artykuł 6.

Stolicą Republiki Karakalpakstanu jest miasto Nukus.

ROZDZIAŁ II WŁADZA NARODU

Artykuł 7.

Naród jest jedynym źródłem władzy państwowej.

Władza państwowa w Republice Karakalpakstanu sprawowana jest w interesie narodu i wyłącznie przez organy upoważnione do tego Konstytucją Republiki Karakalpakstanu oraz ustawami przyjętymi na jej podstawie.

Przywłaszczanie sobie uprawnień władzy państwowej, zawieszanie lub zaprzestanie działalności organów władzy w sposób nieprzewidziany Konstytucją, a także tworzenie nowych lub równoległych struktur władzy są niekonstytucyjne i pociągają za sobą odpowiedzialność przewidzianą prawem.

Artykuł 8.

Obywatelami Republiki Karakalpakstanu są obywatele Republiki Uzbekistanu zamieszkujący na terytorium Karakalpakstanu.

Artykuł 9.

Najważniejsze kwestie życia państwowego i społecznego poddaje się pod dyskusję narodu i pod głosowanie powszechne (referendum). Tryb przeprowadzania referendum określa ustawa.

Artykuł 10.

W imieniu narodu Karakalpakstanu może występować jedynie wybrany przez niego Jokargy Kenes republiki. Żadna część społeczeństwa, partia polityczna, organizacja społeczna, ruch ani osoba prywatna nie mogą występować w imieniu narodu Republiki Karakalpakstanu.

Artykuł 11.

System władzy państwowej Republiki Karakalpakstanu opiera się na zasadzie podziału władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą.

Artykuł 12.

Życie społeczne w Republice Karakalpakstanu rozwija się na podstawie różnorodności instytucji politycznych, ideologii i poglądów.

Żadna ideologia nie może być ustanowiona jako oficjalna ideologia państwowa.

Artykuł 13.

Demokracja w Republice Karakalpakstanu opiera się na uniwersalnych zasadach, zgodnie z którymi najwyższą wartością jest człowiek, jego życie, wolność, honor, godność oraz inne niezbywalne prawa.

Demokratyczne prawa i wolności są chronione przez Konstytucję i ustawy.

Artykuł 14.

Państwo opiera swoją działalność na zasadach sprawiedliwości społecznej i praworządności, działając w interesie dobrobytu człowieka i społeczeństwa.

ROZDZIAŁ III NACZELNA MOC KONSTYTUCJI I PRAWA

Artykuł 15.

W Republice Karakalpakstanu uznaje się bezwzględne nadrzędstwo Konstytucji i ustaw Republiki Uzbekistanu oraz Republiki Karakalpakstanu.

Państwo, jego organy, funkcjonariusze publiczni, organizacje społeczne i obywatele działają zgodnie z Konstytucją i ustawami.

Artykuł 16.

Żaden przepis niniejszej Konstytucji nie może być interpretowany na szkodę praw i interesów Republiki Karakalpakstanu.

Żadna ustawa ani inny akt normatywno-prawny nie może być sprzeczny z normami i zasadami Konstytucji.

ROZDZIAŁ IV STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE I ZEWNĘTRZNO-EKONOMICZNE REPUBLIKI KARAKALPAKSTANU

Artykuł 17.

Międzynarodowe stosunki naukowe, kulturalne i zewnętržno-ekonomiczne Republiki Karakalpakstanu są realizowane zgodnie z ustawodawstwem Republiki Uzbekistanu i Republiki Karakalpakstanu.

CZEŚĆ DRUGA PODSTAWOWE PRAWA, WOLNOŚCI I OBOWIĄZKI CZŁOWIEKA I OBYWATELA

ROZDZIAŁ V POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł 18.

Wszyscy obywatele Republiki Karakalpakstanu mają równe prawa i wolności oraz są równi wobec prawa, bez względu na płeć, rasę, narodowość, język, religię, pochodzenie społeczne, przekonania, status osobisty i społeczny.

Ulgi mogą być ustanawiane wyłącznie ustawą i muszą odpowiadać zasadom sprawiedliwości społecznej.

Artykuł 19.

Obywatel Republiki Karakalpakstanu i państwo są związani wzajemnymi prawami i wzajemną odpowiedzialnością. Prawa i wolności obywateli, zagwarantowane w Konstytucji i ustawach, są nienaruszalne i nikt nie ma prawa pozbawić ich lub ograniczyć bez orzeczenia sądu.

Artykuł 20.

Korzystanie przez obywatela z jego praw i wolności nie może naruszać prawnie chronionych interesów, praw i wolności innych osób, państwa ani społeczeństwa.

ROZDZIA VI OBYWATELSTWO

Artykuł 21.

Zgodnie z obowiązującą w Republice Uzbekistanu zasadą jednolitego obywatelstwa, każdy obywatel Republiki Karakalpakstanu jest obywatelem Republiki Uzbekistanu.

Podstawy i tryb nabycia oraz utraty obywatelstwa określa Ustawa Republiki Uzbekistanu o obywatelstwie.

Cudzoziemcom i osobom bez obywatelstwa przebywającym na terytorium Republiki Karakalpakstanu zapewnia się prawa i wolności zgodnie z normami prawa międzynarodowego. Podlegają oni obowiązkom ustanowionym Konstytucją i ustawami Republiki Karakalpakstanu oraz umowami międzynarodowymi Republiki Uzbekistanu.

ROZDZIA VII PRAWA I WOLNOŚCI OSOBISTE

Artykuł 22.

Prawo do życia jest niezbywalnym prawem każdego człowieka. Zamach na życie jest najcięższym przestępstwem.

Artykuł 23.

Każdy ma prawo do wolności i nietykalności osobistej. Nikt nie może być aresztowany ani przetrzymywany inaczej niż na podstawie ustawy.

Artykuł 24.

Każdy oskarżony o popełnienie przestępstwa uważa się za niewinnego, dopóki jego wina nie zostanie udowodniona w trybie przewidzianym prawem, w jawnym postępowaniu sądowym, w którym zapewnia mu się wszelkie możliwości obrony.

Nikt nie może być poddawany torturom, przemocy ani innemu okrutnemu lub poniżającemu traktowaniu.

Nikt nie może być poddawany eksperymentom medycznym lub naukowym bez swojej zgody.

Artykuł 25.

Każdy ma prawo do ochrony przed zamachem na jego honor i godność, przed ingerencją w życie prywatne oraz do nietykalności mieszkania.

Nikt nie ma prawa wejść do mieszkania, dokonać przeszukania lub oględzin, naruszyć tajemnicy korespondencji i rozmów telefonicznych inaczej niż w przypadkach i trybie przewidzianych ustawą.

Artykuł 26.

Obywatel Republiki Karakalpakstanu, będąc obywatelem Republiki Uzbekistanu, ma prawo do swobodnego poruszania się po terytorium Republiki Uzbekistanu, wjazdu do niej i wyjazdu z niej, z wyjątkiem ograniczeń ustanowionych ustawą.

Artykuł 27.

Każdy ma prawo do wolności myśli, słowa i przekonań.

Każdy ma prawo poszukiwać, otrzymywać i rozpowszechniać dowolne informacje, z wyjątkiem informacji skierowanych przeciwko istniejącemu porządkowi konstytucyjnemu oraz innych ograniczeń przewidzianych ustawą.

Wolność poglądów i ich wyrażania może być ograniczona ustawą ze względu na ochronę tajemnicy państwowej lub innej tajemnicy chronionej prawem.

Artykuł 28.

Wszystkie organy państwowe, organizacje społeczne i funkcjonariusze publiczni Republiki Karakalpakstanu są zobowiązani zapewnić obywatelom możliwość zapoznania się z dokumentami, decyzjami i innymi materiałami dotyczącymi ich praw i interesów.

Artykuł 29.

Wolność sumienia jest gwarantowana wszystkim. Każdy ma prawo wyznawać dowolną religię lub nie wyznawać żadnej. Niedopuszczalne jest przymusowe narzucanie poglądów religijnych.

ROZDZIAŁ VIII PRAWA POLITYCZNE**Artykuł 30.**

Obywatele Republiki Karakalpacji mają prawo do uczestniczenia w zarządzaniu sprawami społeczeństwa i państwa, zarówno bezpośrednio, jak i za pośrednictwem swoich przedstawicieli. Udział ten realizowany jest poprzez samorządność, przeprowadzanie referendum i demokratyczne formowanie organów państwowych, a także rozwój i doskonalenie kontroli społecznej nad działalnością organów państwowych.

Tryb sprawowania kontroli społecznej nad działalnością organów państwowych określa ustawa.

Artykuł 31.

Obywatele mają prawo do realizowania swojej aktywności społecznej w formie wieców, zgromadzeń i demonstracji, zgodnie z ustawodawstwem Republiki Karakalpacji. Organy władzy mają prawo wstrzymać lub zakazać przeprowadzania tych wydarzeń wyłącznie z uzasadnionych względów bezpieczeństwa.

Artykuł 32.

Obywatele Republiki Karakalpacji mają prawo zrzeszać się w związki zawodowe, partie polityczne i inne stowarzyszenia społeczne oraz uczestniczyć w ruchach masowych.

Nikt nie może naruszać praw, wolności i godności osób stanowiących mniejszość opozycyjną w partiach politycznych, stowarzyszeniach społecznych, ruchach masowych, a także w przedstawicielskich organach władzy.

Artykuł 33.

Każdy ma prawo, zarówno indywidualnie, jak i wspólnie z innymi osobami, zwracać się z wnioskami, propozycjami i skargami do właściwych organów państwowych, instytucji lub przedstawicieli ludowych.

Wnioski, propozycje lub skargi muszą być rozpatrzone w trybie i terminach określonych ustawą.

ROZDZIAŁ IX PRAWA EKONOMICZNE I SOCJALNE**Artykuł 34.**

Każdy ma prawo do własności. Tajemnica wkładów bankowych oraz prawo dziedziczenia są gwarantowane ustawą.

Artykuł 35.

Każdy ma prawo do pracy, do swobodnego wyboru zatrudnienia, do sprawiedliwych warunków pracy oraz do ochrony przed bezrobociem, w trybie określonym ustawą.

Zakazuje się pracy przymusowej, z wyjątkiem wykonywania kary na podstawie wyroku sądu lub w innych przypadkach przewidzianych przez prawo.

Artykuł 36.

Pracownicy najemni mają prawo do płatnego wypoczynku. Czas pracy oraz wymiar płatnego urlopu wypoczynkowego określa ustawa.

Artykuł 37.

Każdy ma prawo do zabezpieczenia społecznego na starość, w przypadku utraty zdolności do pracy, a także utraty żywiciela i w innych przypadkach przewidzianych ustawą.

Emerytury, zasiłki i inne formy pomocy społecznej nie mogą być niższe niż oficjalnie ustalona granica minimum egzystencji..

Artykuł 38.

Każdy ma prawo do fachowej opieki medycznej.

Artykuł 39.

Każdy ma prawo do nauki. Państwo gwarantuje bezpłatne uzyskanie wykształcenia ogólnego. Szkolnictwo znajduje się pod nadzorem państwa.

Artykuł 40.

Każdemu gwarantuje się wolność twórczości artystycznej, naukowej i technicznej oraz prawo do korzystania z dorobku kultury.

Państwo dba o rozwój kulturalny, naukowy i techniczny społeczeństwa.

ROZDZIAŁ X GWARANCJE PRAW I WOLNOŚCI CZŁOWIEKA**Artykuł 41.**

Państwo zapewnia prawa i wolności obywateli, zapisane w Konstytucji i ustawach..

Artykuł 42.

Każdemu gwarantuje się ochronę sądową jego praw i wolności, prawo do zaskarżenia do sądu niezgodnych z prawem działań organów państwowych, urzędników oraz organizacji społecznych.

Artykuł 43.

Prawa nieletnich, osób niepełnosprawnych oraz samotnych osób starszych znajdują się pod ochroną państwa.

Artykuł 44.

Kobiety i mężczyźni mają równe prawa.

ROZDZIAŁ XI OBOWIĄZKI OBYWATELI**Artykuł 45.**

Wszyscy obywatele ponoszą obowiązki nałożone na nich w Konstytucji.

Artykuł 46.

Obywatele są zobowiązani do przestrzegania Konstytucji i ustaw, poszanowania praw, wolności, czci i godności innych ludzi.

Artykuł 47.

Obywatele są zobowiązani do ochrony dziedzictwa historycznego, duchowego i kulturowego narodu Karakalpakstanu.

Zabytki kultury podlegają ochronie państwa.

Artykuł 48.

Obywatele są zobowiązani do dbałości o środowisko naturalne.

Artykuł 49.

Obywatele są zobowiązani do płacenia określonych ustawą podatków oraz opłat lokalnych..

Artykuł 50.

Obrona Republiki Uzbekistanu oraz Republiki Karakalpakstanu jest obowiązkiem każdego obywatela Republiki Karakalpakstanu. Obywatele są zobowiązani do odbycia służby wojskowej lub alternatywnej w trybie określonym ustawą.

CZĘŚĆ TRZECIA. SPOŁECZEŃSTWO I JEDNOSTKA

ROZDZIAŁ XII EKONOMICZNE PODSTAWY SPOŁECZEŃSTWA

Artykuł 51.

Podstawę gospodarki Karakalpakstanu, ukierunkowanej na rozwój stosunków rynkowych, stanowi własność w jej różnych formach. Państwo gwarantuje wolność działalności gospodarczej, przedsiębiorczości i pracy, uwzględniając priorytet praw konsumenta, a także równouprawnienie i ochronę prawną wszystkich form własności

Własność prywatna, obok innych form własności, jest nienaruszalna i chroniona przez państwo. Właściciel może zostać jej pozbawiony jedynie w przypadkach i w trybie przewidzianym ustawą.

Artykuł 52.

Właściciel według własnego uznania posiada, użytkuje i rozporządza należącym do niego majątkiem. Korzystanie z majątku nie powinno wyrządzać szkody środowisku ekologicznemu, naruszać praw oraz chronionych ustawą interesów obywateli, osób prawnych i państwa.

Artykuł 53.

Ziemia, jej zasoby, wody, świat roślinny i zwierzęcy oraz inne zasoby naturalne stanowią bogactwo ogólnonarodowe, podlegają racjonalnemu wykorzystaniu i są chronione przez państwo.

ROZDZIAŁ XIII ORGANIZACJE SPOŁECZNE

Artykuł 54.

Organizacjami społecznymi w Republice Karakalpakstanu są związki zawodowe, partie polityczne, stowarzyszenia naukowców, organizacje kobiece, organizacje weteranów i młodzieży, związki twórcze, ruchy masowe oraz inne zrzeszenia obywateli zarejestrowane w trybie określonym ustawą.

Artykuł 55.

Zabrania się tworzenia i działalności partii politycznych oraz innych organizacji społecznych, których celem jest gwałtowna zmiana ustroju konstytucyjnego, występowanie przeciwko suwerenności, integralności i bezpieczeństwu Republiki, przeciwko konstytucyjnym prawom i wolnościom jej obywateli, propagowanie wojny, nienawiści społecznej, narodowej, religijnej lub rasowej, a także naruszanie zdrowia i moralności narodu, jak również tworzenia organizacji paramilitarnych oraz partii politycznych o charakterze narodowym lub religijnym.

Zabrania się tworzenia tajnych stowarzyszeń i organizacji.

Artykuł 56.

Państwo zapewnia przestrzeganie praw i prawnie chronionych interesów organizacji społecznych oraz stwarza im równe możliwości prawne uczestnictwa w życiu publicznym.

Niedopuszczalna jest ingerencja organów państwowych i urzędników w działalność organizacji społecznych, jak również ingerencja organizacji społecznych w działalność organów państwowych i urzędników.

Artykuł 57.

Związki zawodowe wyrażają i chronią społeczno-ekonomiczne prawa i interesy pracowników. Członkostwo w związkach zawodowych jest dobrowolne.

Artykuł 58.

Partie polityczne wyrażają wolę polityczną różnych warstw i grup społecznych i poprzez swoich demokratycznie wybranych przedstawicieli uczestniczą w kształtowaniu władzy państwowej. Partie polityczne są zobowiązane do przedstawiania Jokargy Kenesowi lub upoważnionemu przez niego organowi publicznych sprawozdań o źródłach finansowania swojej działalności.

Artykuł 59.

Organizacje i wspólnoty religijne są oddzielone od państwa i równe wobec prawa. Państwo nie ingeruje w działalność wspólnot religijnych.

Artykuł 60.

Rozwiązanie, zakaz lub ograniczenie działalności organizacji społecznych może nastąpić wyłącznie na podstawie decyzji sądu.

ROZDZIAŁ XIV RODZINA**Artykuł 61.**

Rodzina jest podstawową komórką społeczeństwa i ma prawo do ochrony ze strony społeczeństwa i państwa.

Małżeństwo opiera się na dobrowolnej zgodzie i równości stron.

Artykuł 62.

Rodzice są zobowiązani utrzymywać i wychowywać dzieci do osiągnięcia przez nie pełnoletności.

Państwo i społeczeństwo zapewniają utrzymanie, wychowanie i edukację dzieci sierot oraz dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej, a także wspierają działalność charytatywną na ich rzecz.

Artykuł 63.

Dzieci są równe wobec prawa niezależnie od pochodzenia i stanu cywilnego rodziców.

Macierzyństwo i dzieciństwo znajdują się pod ochroną państwa.

Artykuł 64.

Pełnoletnie, zdolne do pracy dzieci są zobowiązane troszczyć się o swoich rodziców.

ROZDZIAŁ XV ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU**Artykuł 65.**

Środki masowego przekazu są wolne i działają zgodnie z ustawą. Poniosą odpowiedzialność, w trybie określonym prawem, za rzetelność przekazywanych informacji.

Cenzura jest niedopuszczalna.

CZEŚĆ CZWARTA. PODZIAŁ TERYTORIALNO-ADMINISTRACYJNY

ROZDZIAŁ XVI. PODZIAŁ TERYTORIALNO-ADMINISTRACYJNY REPUBLIKI KARAKALPAKSTANU

Artykuł 66.

Republika Karakalpakstanu składa się z rejonów, miast, osiedli i auli.

Artykuł 67.

Tworzenie i likwidacja rejonów i miast, a także zmiana ich granic, należy do kompetencji Jokargy Kenesu Republiki Karakalpakstanu.

CZEŚĆ PIĄTA ORGANIZACJA WŁADZY PAŃSTWOWEJ

ROZDZIAŁ XVII. JOKARGY KENES REPUBLIKI KARAKALPAKSTANU

Artykuł 68.

Najwyższym państwowym organem przedstawicielskim jest Jokargy Kenes Republiki Karakalpakstanu, sprawujący władzę ustawodawczą.

Artykuł 69.

Jokargy Kenes Republiki Karakalpakstanu składa się z 65 deputowanych wybieranych w okręgach terytorialnych na zasadzie wielopartyjności na okres 5 lat.

Prawo bycia wybranym do Jokargy Kenesu Republiki Karakalpakstanu przysługuje obywatelom Republiki Uzbekistanu i Republiki Karakalpakstanu, którzy w dniu wyborów ukończyli 25 lat i nieprzerwanie zamieszkują na terytorium Republiki Uzbekistanu i Republiki Karakalpakstanu co najmniej pięć lat.

Wymogi stawiane kandydatom na deputowanych określa ustawa.

Artykuł 70.

o wyłącznych kompetencji Jokargy Kenesu Republiki Karakalpakstanu należy:

- 1) uchwalanie Konstytucji Republiki Karakalpakstanu oraz wprowadzanie do niej zmian i uzupełnień;
- 2) uchwalanie ustaw Republiki Karakalpakstanu, wprowadzanie do nich zmian i uzupełnień oraz ich interpretacja;
- 3) uchwalanie państwowych programów strategicznych rozwoju gospodarczego i społecznego;
- 4) wybór Przewodniczącego Jokargy Kenesu Republiki Karakalpakstanu i jego zastępcy;
- 5) tworzenie Prezydium Jokargy Kenesu Republiki Karakalpakstanu;
- 6) powoływanie i odwoływanie Przewodniczącego Rady Ministrów Republiki Karakalpakstanu na wniosek Przewodniczącego Jokargy Kenesu, uzgodniony z Prezydentem Republiki Uzbekistanu;
- 7) powoływanie i odwoływanie zastępców Przewodniczącego Rady Ministrów oraz członków Rady Ministrów Republiki Karakalpakstanu, tworzenie i likwidacja ministerstw, komitetów państwowych i innych organów administracji państwowej Republiki Karakalpakstanu;
- 8) wybór Komitetu Nadzoru Konstytucyjnego Republiki Karakalpakstanu, wybór i odwoływanie przewodniczącego i jego zastępców Sądu Republiki Karakalpakstanu oraz przewodniczącego i jego zastępcy Sądu Administracyjnego Republiki Karakalpakstanu;
- 9) **[WYKLUCZONE];**
- 10) powoływanie i odwoływanie Prokuratora Republiki Karakalpakstanu na wniosek Prezydium Jokargy Kenesu, uzgodniony z Prokuratorem Generalnym Republiki Uzbekistanu;
- 11) **[WYKLUCZONE];**
- 12) zawieszanie i uchylanie decyzji lokalnych Rad Deputowanych Ludowych;
- 13) ustawowe regulowanie kwestii podziału terytorialno-administracyjnego;
- 14) określanie systemu i kompetencji republikańskich i lokalnych organów władzy państwowej;
- 15) zatwierdzanie, na wniosek Rady Ministrów Republiki Karakalpakstanu, budżetu państwowego Republiki Karakalpakstanu oraz sprawozdań z jego wykonania;

- 16) ustanawianie państwowych odznaczeń i tytułów honorowych Republiki Karakalpakstanu;
- 17) wyznaczanie wyborów do Jokargy Kenesu Republiki Karakalpakstanu i lokalnych organów przedstawicielskich; tworzenie Centralnej Komisji Wyborczej;
- 18) kierowanie do Sądu Konstytucyjnego Republiki Uzbekistanu wniosków dotyczących zgodności aktów najwyższych organów władzy państwowej i administracji Republiki Uzbekistanu z Konstytucją Republiki Uzbekistanu;
- 19) sprawowanie kontroli parlamentarnej oraz wykonywanie innych uprawnień przewidzianych niniejszą Konstytucją.

Artykuł 71.

Działalność Jokargy Kenesu Republiki Karakalpakstanu odbywa się w trybie określonym Konstytucją oraz Regulaminem Jokargy Kenesu Republiki Karakalpakstanu.

Artykuł 72.

Posiedzenie Jokargy Kenesu Republiki Karakalpakstanu jest prawomocne, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej dwie trzecie ogólnej liczby deputowanych.

Artykuł 73.

W posiedzeniach Jokargy Kenesu Republiki Karakalpakstanu i jego organów mogą uczestniczyć: Przewodniczący Rady Ministrów Republiki Karakalpakstanu i jego zastępcy, ministrowie, przewodniczący komitetów państwowych, kierownicy innych organów administracji państwowej, przewodniczący Komitetu Nadzoru Konstytucyjnego, przewodniczący Sądu Republiki Karakalpakstanu, przewodniczący Sądu Administracyjnego Republiki Karakalpakstanu oraz Prokurator Republiki Karakalpakstanu.

Artykuł 74.

Po upływie kadencji Jokargy Kenes Republiki Karakalpakstanu kontynuuje swoją działalność aż do rozpoczęcia pracy przez Jokargy Kenes nowej kadencji.

Pierwsze po wyborach posiedzenie Jokargy Kenesu Republiki Karakalpakstanu zwoływane jest przez Centralną Komisję Wyborczą nie później niż dwa miesiące po wyborach.

Artykuł 75.

Prawo inicjatywy ustawodawczej w Jokargy Kenesie Republiki Karakalpakstanu przysługuje deputowanym Jokargy Kenesu, Radzie Ministrów Republiki Karakalpakstanu, Komitetowi Nadzoru Konstytucyjnego Republiki Karakalpakstanu, Sądowi Republiki Karakalpakstanu, Sądowi Administracyjnemu Republiki Karakalpakstanu oraz Prokuratorowi Republiki Karakalpakstanu.

Artykuł 76.

Jokargy Kenes Republiki Karakalpakstanu uchwała ustawy, uchwały i inne akty. Do przyjęcia ustawy wymagana jest większość głosów wszystkich deputowanych Jokargy Kenesu Republiki Karakalpakstanu.

Ustawy Republiki Karakalpakstanu uzyskują moc prawną po ich przyjęciu przez Jokargy Kenes i oficjalnym ogłoszeniu w trybie przewidzianym ustawą.

Artykuł 77.

Jokargy Kenes Republiki Karakalpakstanu wybiera spośród deputowanych komitety i komisje do prowadzenia prac legislacyjnych, wstępnego rozpatrywania i przygotowywania spraw kierowanych pod obrady Jokargy Kenesu oraz do kontroli wykonania ustaw i innych decyzji Jokargy Kenesu.

Jokargy Kenes Republiki Karakalpakstanu może w razie potrzeby tworzyć komisje deputackie, rewizyjne i inne — na zasadzie stałej lub tymczasowej.

Kompetencje oraz tryb działalności komitetów i komisji Jokargy Kenesu Republiki Karakalpakstanu określa ustawa

Artykuł 78.

Deputowanym Jokargy Kenesu Republiki Karakalpakstanu przysługuje zwrot kosztów związanych z wykonywaniem mandatu w trybie określonym ustawą. Deputowani pracujący w Jokargy Kenesie i jego organach na zasadzie stałej nie mogą w okresie pełnienia mandatu zajmować żadnego innego płatnego stanowiska ani prowadzić działalności gospodarczej.

Artykuł 79.

Deputowany Jokargy Kenesu Republiki Karakalpakstanu korzysta z immunitetu. Nie może on zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej, aresztowany ani poddany środkom administracyjnym nakładanym w trybie sądowym bez zgody Jokargy Kenesu Republiki Karakalpakstanu.

ROZDZIAŁ XVIII. PRZEWODNICZĄCY JOKARGY KENESU REPUBLIKI KARAKALPAKSTANU

Artykuł 80.

Przewodniczący Jokargy Kenesu Republiki Karakalpakstanu jest Kierownikiem Republiki Karakalpakstanu oraz najwyższym urzędnikiem Republiki Karakalpakstanu.

Przewodniczący Jokargy Kenesu Republiki Karakalpakstanu jest wybierany przez Jokargy Kenes Republiki Karakalpakstanu, w porozumieniu z Prezydentem Republiki Uzbekistanu, spośród deputowanych Jokargy Kenesu, w głosowaniu tajnym, na okres kadencji Jokargy Kenesu Republiki Karakalpakstanu

Artykuł 81.

Przewodniczący Jokargy Kenesu Republiki Karakalpakstanu:

- 1) zapewnia współdziałanie najwyższych organów władzy ustawodawczej i wykonawczej Republiki Karakalpakstanu;
- 2) przedstawia Jokargy Kenesowi Republiki Karakalpakstanu sprawozdania o sytuacji w republice oraz w innych ważnych kwestiach;
- 3) organizuje wdrażanie ustaw i innych decyzji Oliy Majlisu Republiki Uzbekistanu, dekretów i innych aktów Prezydenta Republiki Uzbekistanu; organizuje kontrolę nad wykonaniem ustaw i uchwał Jokargy Kenesu Republiki Karakalpakstanu;
- 4) przedstawia Jokargy Kenesowi Republiki Karakalpakstanu kandydatury na stanowiska zastępcy Przewodniczącego Jokargy Kenesu, przewodniczących komitetów i komisji Jokargy Kenesu;
- 5) w porozumieniu z Prezydentem Republiki Uzbekistanu przedstawia Jokargy Kenesowi kandydaturę na stanowisko Przewodniczącego Rady Ministrów Republiki Karakalpakstanu;
- 6) łączy i odwołuje hakimów rejonów i miast oraz ich zastępców, z późniejszym zatwierdzeniem przez właściwe Rady Deputowanych Ludowych;
- 7) przedstawia Jokargy Kenesowi Republiki Karakalpakstanu, w porozumieniu z Prezydium Jokargy Kenesu, kandydatury na stanowiska Przewodniczącego i członków Komitetu Nadzoru Konstytucyjnego Republiki Karakalpakstanu;
- 8) przedstawia Jokargy Kenesowi Republiki Karakalpakstanu, w porozumieniu z Prezydentem Republiki Uzbekistanu i na podstawie opinii Najwyższej Rady Sędziowskiej Republiki Uzbekistanu, kandydatury na stanowiska przewodniczącego i jego zastępców Sądu Republiki Karakalpakstanu oraz przewodniczącego i jego zastępcy Sądu Administracyjnego Republiki Karakalpakstanu;
- 9) przedstawia Jokargy Kenesowi Republiki Karakalpakstanu, w porozumieniu z Prezydium Jokargy Kenesu, kandydaturę na stanowisko przewodniczącego Państwowego Komitetu Republiki Karakalpakstanu ds. Ochrony Środowiska Naturalnego i Ekologii;
- 10) sprawuje ogólne kierownictwo przygotowaniem spraw kierowanych pod obrady Jokargy Kenesu, zwołuje posiedzenia Jokargy Kenesu, wspólnie z przewodniczącymi komitetów i komisji ustala propozycje do porządku obrad;
- 11) organizuje pracę Jokargy Kenesu i jego Prezydium, przewodniczy ich posiedzeniom, podpisuje ustawy Republiki Karakalpakstanu i inne akty przyjęte przez Jokargy Kenes i jego Prezydium, kieruje i koordynuje działalność komitetów i komisji Jokargy Kenesu;
- 12) przedstawia kandydatury do odznaczeń państwowych Republiki Karakalpakstanu i nadania tytułów honorowych Republiki Karakalpakstanu;
- 13) występuje z wnioskiem o ułaskawienie skazanych obywateli;
- 14) organizuje publiczne konsultacje projektów ustaw i innych ważnych kwestii życia państwowego;
- 15) wykonuje inne uprawnienia przewidziane obowiązującymi aktami prawnymi.

Przewodniczący Jokargy Kenesu Republiki Karakalpakstanu ma prawo kierować sprawą należącą do jego kompetencji pod obrady Prezydium Jokargy Kenesu.

Artykuł 82.

Przewodniczący Jokargy Kenesu Republiki Karakalpakstanu wydaje zarządzenia w sprawach należących do jego kompetencji.

Artykuł 83.

Przewodniczący Jokargy Kenesu Republiki Karakalpakstanu może zostać odwołany przez Jokargy Kenes w przypadku naruszenia Konstytucji i ustaw Republiki Karakalpakstanu. Decyzja o odwołaniu podejmowana jest większością co najmniej dwóch trzecich ogólnej liczby deputowanych Jokargy Kenesu, na wniosek jednej trzeciej deputowanych, z uwzględnieniem opinii Komitetu Nadzoru Konstytucyjnego Republiki Karakalpakstanu.

Uprawnienia Przewodniczącego mogą zostać zakończone przed upływem kadencji na jego własny wniosek, a także w przypadku niemożności wykonywania obowiązków z powodu stanu zdrowia lub innych przyczyn.

W takich przypadkach wybory nowego Przewodniczącego Jokargy Kenesu Republiki Karakalpakstanu przeprowadza się w terminie dwóch miesięcy.

ROZDZIAŁ XIX. PREZYDIUM JOKARGY KENESU REPUBLIKI KARAKALPAKSTAN**Artykuł 84.**

W celu organizacji pracy Rady Najwyższej (Dżokargy Kenes) Republiki Karakalpacji oraz wykonywania innych uprawnień tworzone jest Prezydium Rady Najwyższej Republiki Karakalpacji.

W skład Prezydium Rady Najwyższej Republiki Karakalpacji wchodzi Przewodniczący Rady Najwyższej, jego zastępca, przewodniczący komitetów i komisji Rady Najwyższej oraz liderzy grup partyjnych w Radzie Najwyższej Republiki Karakalpacji.

Artykuł 85.

Prezydium Jokargy Kenesu Republiki Karakalpakstanu:

- 1) przygotowuje propozycje dotyczące porządku obrad i trybu pracy sesji Jokargy Kenesu;
- 2) wysłuchuje sprawozdań komitetów i komisji Jokargy Kenesu o prowadzonej pracy oraz informacji o wykonaniu ustaw Republiki Karakalpakstanu i decyzji Jokargy Kenesu;
- 3) organizuje planowanie prac legislacyjnych;
- 4) na wniosek Przewodniczącego Jokargy Kenesu wstępnie rozpatruje projekty ustaw i inne dokumenty;
- 5) analizuje propozycje i uwagi deputowanych zgłoszone na sesji Jokargy Kenesu i podejmuje odpowiednie decyzje;
- 6) przyznaje odznaczenia państwowe Republiki Karakalpakstanu oraz nadaje honorowe tytuły Republiki Karakalpakstanu;
- 7) w okresie między sesjami, na wniosek Przewodniczącego Rady Ministrów Republiki Karakalpakstanu, powołuje i odwołuje zastępców Przewodniczącego Rady Ministrów oraz członków Rady Ministrów Republiki Karakalpakstanu, tworzy i likwiduje ministerstwa, komitety państwowe i inne organy administracji państwowej Republiki Karakalpakstanu, przedstawiając następnie odpowiednie uchwały do zatwierdzenia przez Jokargy Kenes;
- 8) powołuje i odwołuje sędziów sądów Republiki Karakalpakstanu, przewodniczących i sędziów sądów międzyrejonowych oraz rejonowych (miejskich) Republiki Karakalpakstanu;
- 9) przedstawia Jokargy Kenesowi Republiki Karakalpakstanu, w porozumieniu z Prokuratorem Generalnym Republiki Uzbekistanu, kandydaturę na stanowisko Prokuratora Republiki Karakalpakstanu;
- 10) w okresie między sesjami wyraża zgodę na pociągnięcie deputowanego Jokargy Kenesu do odpowiedzialności w przypadkach i trybie określonych ustawą, a także na rozwiązanie z nim umowy o pracę z inicjatywy pracodawcy;
- 11) rozpatruje inne kwestie związane z pracą Jokargy Kenesu i skutecznym wykonywaniem obowiązków przez deputowanych.

Prezydium Jokargy Kenesu Republiki Karakalpakstanu wydaje uchwały w sprawach należących do jego kompetencji, które są publikowane w trybie przewidzianym prawem.

ROZDZIAŁ XX. RADA MINISTRÓW REPUBLIKI KARAKALPAKSTANU**Artykuł 86.**

Rada Ministrów Republiki Karakalpakstanu — Rząd Republiki Karakalpakstanu — jest najwyższym organem władzy wykonawczo-administracyjnej Republiki Karakalpakstanu.

Artykuł 87.

Rada Ministrów Republiki Karakalpakstanu jest powoływana przez Jokargy Kenes Republiki Karakalpakstanu.

Rada Ministrów Republiki Karakalpakstanu zapewnia kierowanie efektywnym funkcjonowaniem gospodarki, sfery społecznej i duchowej, wykonaniem ustaw Republiki Uzbekistanu i innych decyzji Oliy Majlisu Republiki Uzbekistanu, dekretów, uchwał i zarządzeń Prezydenta Republiki Uzbekistanu, uchwał i zarządzeń Gabinetu Ministrów Republiki Uzbekistanu, ustaw Republiki Karakalpakstanu i innych decyzji Jokargy Kenesu Republiki Karakalpakstanu, uchwał Prezydium Jokargy Kenesu Republiki Karakalpakstanu.

Rada Ministrów Republiki Karakalpakstanu zawiesza lub uchyla akty organów administracji państwowej Republiki Karakalpakstanu, a także akty hakimów rejonów i miast.

Artykuł 88.

Radą Ministrów Republiki Karakalpakstanu kieruje Przewodniczący, powoływany na stanowisko przez Jokargy Kenes Republiki Karakalpakstanu na wniosek Przewodniczącego Jokargy Kenesu, uzgodniony z Prezydentem Republiki Uzbekistanu.

Przewodniczący Rady Ministrów Republiki Karakalpakstanu z urzędu wchodzi w skład Gabinetu Ministrów Republiki Uzbekistanu.

Przewodniczący Rady Ministrów Republiki Karakalpakstanu:

- 1) kieruje działalnością rządu i podejmuje działania zapewniające skuteczne wykonywanie jego uprawnień;
- 2) przedstawia Jokargy Kenesowi Republiki Karakalpakstanu, a w okresie między sesjami — Prezydium Jokargy Kenesu, kandydatury na stanowiska zastępców Przewodniczącego Rady Ministrów oraz członków Rady Ministrów Republiki Karakalpakstanu;
- 3) rozdziela obowiązki między zastępców Przewodniczącego Rady Ministrów, z późniejszym zatwierdzeniem przez Prezydium Rady Ministrów;
- 4) przedstawia Jokargy Kenesowi Republiki Karakalpakstanu, a w okresie między sesjami — Prezydium Jokargy Kenesu, propozycje dotyczące tworzenia i likwidacji ministerstw, komitetów państwowych i innych organów administracji państwowej Republiki Karakalpakstanu;
- 5) przedstawia Przewodniczącemu Jokargy Kenesu Republiki Karakalpakstanu kandydatury na stanowiska hakimów rejonów i miast oraz ich zastępców;
- 6) przewodniczy posiedzeniom Rady Ministrów i jej Prezydium;
- 7) zapewnia kolegialność pracy Rady Ministrów;
- 8) podejmuje decyzje w sprawach państwowych i gospodarczych, które nie wymagają rozpatrzenia na posiedzeniu Rady Ministrów lub jej Prezydium
- 9) wykonuje inne uprawnienia przewidziane ustawą.

Artykuł 89.

Rada Ministrów Republiki Karakalpakstanu jest odpowiedzialna i podlega sprawozdawczości przed Jokargy Kenesem Republiki Karakalpakstanu.

Rada Ministrów Republiki Karakalpakstanu składa sprawozdanie ze swojej działalności przed Jokargy Kenesem co najmniej raz w roku.

Rada Ministrów Republiki Karakalpakstanu składa swoje uprawnienia przed nowo wybranym Jokargy Kenesem Republiki Karakalpakstanu.

Artykuł 90.

Rada Ministrów Republiki Karakalpakstanu, na podstawie i w wykonaniu ustaw Republiki Uzbekistanu i innych decyzji Oliy Majlisu Republiki Uzbekistanu, dekretów, uchwał i zarządzeń Prezydenta Republiki Uzbekistanu, uchwał i zarządzeń Gabinetu Ministrów Republiki Uzbekistanu, ustaw Republiki Karakalpakstanu i innych decyzji Jokargy Kenesu Republiki Karakalpakstanu, uchwał Prezydium Jokargy Kenesu Republiki Karakalpakstanu, wydaje uchwały i zarządzenia obowiązujące na całym terytorium Republiki Karakalpakstanu.

Artykuł 91.

Kompetencje Rady Ministrów Republiki Karakalpakstanu, tryb jej działalności oraz relacje Rady Ministrów z innymi organami państwowymi Republiki Karakalpakstanu określa ustawa Republiki Karakalpakstanu.

ROZDZIAŁ XXI. PODSTAWY WŁADZY PAŃSTWOWEJ NA POZIOMIE LOKALNYM**Artykuł 92.**

Organami przedstawicielskimi w rejonach i miastach (z wyjątkiem miast podporządkowanych rejonowi) są Rady Deputowanych Ludowych, którym przewodniczą hakimowie. Działając w interesie państwa i obywateli, rozwiązują oni kwestie należące do ich kompetencji.

Artykuł 93.

Do kompetencji lokalnych organów władzy należą:

- zapewnienie legalności, porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;
- kwestie rozwoju gospodarczego, społecznego i kulturalnego terytoriów;
- tworzenie i wykonywanie lokalnego budżetu, ustalanie lokalnych podatków i opłat, tworzenie funduszy pozabudżetowych;
- zarządzanie lokalną gospodarką komunalną;
- ochrona środowiska;
- zapewnienie rejestracji aktów stanu cywilnego;
- przyjmowanie aktów normatywnych oraz inne uprawnienia, które nie są sprzeczne z Konstytucją i ustawodawstwem Republiki Karakalpakstanu.

Artykuł 94.

Lokalne organy władzy wdrażają ustawy Republiki Uzbekistanu i inne decyzje Oliy Majlisu Republiki Uzbekistanu, dekrety, uchwały i zarządzenia Prezydenta Republiki Uzbekistanu, uchwały i zarządzenia Gabinetu Ministrów Republiki Uzbekistanu, ustawy Republiki Karakalpakstanu i inne decyzje Jokargy Kenesu Republiki Karakalpakstanu, uchwały Prezydium Jokargy Kenesu Republiki Karakalpakstanu, uchwały i zarządzenia Rady Ministrów Republiki Karakalpakstanu, a także uczestniczą w omawianiu kwestii o znaczeniu republikańskim i lokalnym.

Decyzje organów wyższego szczebla, podjęte w granicach ich kompetencji, są obowiązkowe dla organów niższego szczebla.

Kadencja Rad Deputowanych Ludowych i hakimów wynosi 5 lat.

Artykuł 95.

Władzę przedstawicielską i wykonawczą na danym terytorium sprawuje hakim rejonu lub miasta.

Artykuł 96.

Hakimowie rejonów i miast oraz ich zastępcy są powoływani i odwoływani na wniosek Przewodniczącego Rady Ministrów Republiki Karakalpakstanu przez Przewodniczącego Jokargy Kenesu Republiki Karakalpakstanu i zatwierdzani przez właściwą Radę Deputowanych Ludowych.

Artykuł 97.

Hakim rejonu lub miasta wykonuje swoje uprawnienia na zasadzie jednoosobowego kierownictwa i ponosi osobistą odpowiedzialność za decyzje i działania kierowanych przez siebie organów.

Hakim przedstawia właściwej Radzie Deputowanych Ludowych sprawozdania dotyczące najważniejszych i aktualnych kwestii społeczno-gospodarczego rozwoju rejonu lub miasta, na podstawie których Rada podejmuje odpowiednie decyzje.

Organizacja działalności, zakres uprawnień hakimów oraz lokalnych Rad Deputowanych Ludowych, a także tryb wyborów lokalnych Rad Deputowanych Ludowych określa ustawa.

Artykuł 98.

Hakim, w granicach przysługujących mu uprawnień, wydaje decyzje obowiązujące wszystkie przedsiębiorstwa, instytucje, organizacje, zrzeszenia, a także urzędników i obywateli na danym terytorium.

Artykuł 99.

Organami samorządu w osiedlach, aulach oraz mahallach miast są zgromadzenia obywateli, które wybierają przewodniczącego (aksakała).

Tryb wyborów, organizacja działalności i zakres uprawnień organów samorządu określa ustawa.

ROZDZIAŁ XXII. WŁADZA SĄDOWNICZA REPUBLIKI KARAKALPAKSTANU**Artykuł 100.**

Władza sądownicza w Republice Karakalpakstanu działa niezależnie od władzy ustawodawczej i wykonawczej, partii politycznych oraz innych organizacji społecznych.

Artykuł 101.

System sądowniczy Republiki Karakalpakstanu obejmuje:

- Sąd Republiki Karakalpakstanu,
- Administracyjny Sąd Republiki Karakalpakstanu,
- sądy międzyrejonowe i rejonowe (miejskie) ds. cywilnych,
- sądy rejonowe i miejskie ds. karnych,
- międzyrejonowe sądy gospodarcze,
- międzyrejonowe sądy administracyjne.

Organizacja i tryb działalności sądów określone są ustawą.

Tworzenie sądów nadzwyczajnych jest niedopuszczalne.

Artykuł 102.

Sąd Republiki Karakalpakstanu jest najwyższym organem władzy sądowniczej w zakresie postępowania cywilnego, karnego i gospodarczego.

Artykuł 103.

[WYKLUCZONE].

Artykuł 104.

[WYKLUCZONE].

Artykuł 105.

Administracyjny Sąd Republiki Karakalpakstanu jest najwyższym organem władzy sądowniczej w zakresie rozpatrywania sporów administracyjnych wynikających ze skarg i wniosków powstałych na tle stosunków publicznoprawnych oraz posiada prawo kontroli działalności sądowej międzyrejonowych sądów administracyjnych.

Artykuł 106.

Sędziowie są niezależni i podlegają jedynie ustawie. Jakakolwiek ingerencja w działalność sędziów przy sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości jest niedopuszczalna i pociąga za sobą odpowiedzialność przewidzianą prawem.

Nietykalność sędziów jest gwarantowana ustawą.

Sędziowie nie mogą być senatorami ani deputowanymi organów przedstawicielskich władzy państwowej.

Sędziowie nie mogą być członkami partii politycznych, uczestniczyć w ruchach politycznych ani zajmować żadnego innego płatnego stanowiska poza działalnością naukową i dydaktyczną.

Przed upływem kadencji sędzia może zostać odwołany ze stanowiska jedynie na podstawach określonych w ustawie.

Artykuł 107.

Rozpoznawanie spraw we wszystkich sądach jest jawne. Rozpatrywanie spraw na posiedzeniu zamkniętym dopuszcza się jedynie w przypadkach przewidzianych ustawą.

Artykuł 108.

Akty władzy sądowej są obowiązujące dla wszystkich organów państwowych, organizacji społecznych, przedsiębiorstw, instytucji, organizacji, urzędników oraz obywateli.

Artykuł 109.

Postępowanie sądowe w Republice Karakalpakstanu prowadzi się w języku karakalpackim, uzbeckim lub w języku większości ludności danej miejscowości. Osobom uczestniczącym w sprawie, które nie znają języka postępowania, zapewnia się prawo pełnego zapoznania się z materiałami sprawy, udziału w czynnościach sądowych za pośrednictwem tłumacza oraz prawo występowania w sądzie w swoim języku ojczystym..

Artykuł 110.

Oskarżonemu zapewnia się prawo do obrony. Prawo do profesjonalnej pomocy prawnej jest gwarantowane na każdym etapie postępowania przygotowawczego i sądowego.

W celu udzielania pomocy prawnej obywatelom, przedsiębiorstwom, organizacjom i instytucjom działa adwokatura. Organizacja i tryb działalności adwokatury określone są ustawą.

ROZDZIAŁ XXIII. SYSTEM WYBORCZY

Artykuł 111.

Obywatele Republiki Karakalpakstanu mają prawo wybierać i być wybierani do organów przedstawicielskich. Każdy wyborca dysponuje jednym głosem. Prawo głosu, równość i swoboda wyrażania woli są gwarantowane ustawą.

Wybory do Jokargy Kenesu Republiki Karakalpakstanu oraz do przedstawicielskich organów władzy rejonów i miast przeprowadza się w roku upływu ich konstytucyjnej kadencji — w pierwszą niedzielę trzeciej dekady października. Wybory odbywają się na podstawie powszechnego, równego i bezpośredniego prawa wyborczego, w głosowaniu tajnym. Prawo wybierania mają obywatele Republiki Karakalpakstanu, którzy ukończyli 18 lat.

Nie mogą być wybierane osoby uznane przez sąd za niezdolne do czynności prawnych, a także osoby odbywające karę pozbawienia wolności na podstawie wyroku sądu.

W wyborach nie uczestniczą osoby uznane przez sąd za niezdolne do czynności prawnych oraz osoby odbywające karę pozbawienia wolności za ciężkie i szczególnie ciężkie przestępstwa. W innych przypadkach jakiegokolwiek bezpośrednie lub pośrednie ograniczenie praw wyborczych obywateli jest niedopuszczalne.

Obywatel Republiki Karakalpakstanu nie może jednocześnie być deputowanym więcej niż w dwóch przedstawicielskich organach władzy państwowej.

W celu organizacji i przeprowadzenia wyborów do Jokargy Kenesu Republiki Karakalpakstanu oraz referendum Republiki Karakalpakstanu, Jokargy Kenes powołuje Centralną Komisję Wyborczą Republiki Karakalpakstanu, której podstawowymi zasadami działalności są: niezależność, legalność, kolegialność, jawność i sprawiedliwość.

Centralna Komisja Wyborcza Republiki Karakalpakstanu działa na stałej podstawie i kieruje się w swojej działalności Konstytucją Republiki Karakalpakstanu, ustawami o wyborach i referendum Republiki Karakalpakstanu oraz innymi aktami prawnymi.

Członkowie Centralnej Komisji Wyborczej Republiki Karakalpakstanu są wybierani przez Jokargy Kenes Republiki Karakalpakstanu na podstawie rekomendacji rejonowych i miejskich Kengaszów Deputowanych Ludowych.

Przewodniczący Centralnej Komisji Wyborczej Republiki Karakalpakstanu jest wybierany spośród jej członków na posiedzeniu komisji, na wniosek Przewodniczącego Jokargy Kenesu Republiki Karakalpakstanu

Tryb przeprowadzania wyborów określa ustawa.

ROZDZIAŁ XXIV. NADZÓR KONSTYTUCYJNY

Artykuł 112.

Nadzór konstytucyjny w Republice Karakałpakstanu sprawuje Komitet Nadzoru Konstytucyjnego Republiki Karakałpakstanu.

Komitet Nadzoru Konstytucyjnego Republiki Karakałpakstanu jest wybierany przez Jokargy Kenes Republiki Karakałpakstanu spośród specjalistów w dziedzinie polityki i prawa, w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego oraz członkowie Komitetu. Kadencja osób wybranych do Komitetu Nadzoru Konstytucyjnego Republiki Karakałpakstanu trwa pięć lat.

Pełnienie obowiązków przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego oraz członków Komitetu Nadzoru Konstytucyjnego Republiki Karakałpakstanu jest niepołączalne z mandatem deputowanego.

Osoby wybrane do Komitetu Nadzoru Konstytucyjnego Republiki Karakałpakstanu nie mogą jednocześnie wchodzić w skład organów, których akty podlegają nadzorowi Komitetu.

Osoby wybrane do Komitetu Nadzoru Konstytucyjnego Republiki Karakałpakstanu są niezależne w wykonywaniu swoich obowiązków i podlegają wyłącznie Konstytucji Republiki Karakałpakstanu.

Artykuł 113.

Komitet Nadzoru Konstytucyjnego Republiki Karakałpakstanu:

- 1) na zlecenie Dżokargy Kenesu Republiki Karakałpakstanu przedkłada mu opinie o zgodności projektów ustaw Republiki Karakałpakstanu oraz innych aktów wnoszonych pod obrady Jokargy Kenesu Republiki Karakałpakstanu z Konstytucją Republiki Karakałpakstanu;
- 2) na wniosek co najmniej jednej piątej posłów Rady Najwyższej (Jokargy Kenes) Republiki Karakałpacji lub Przewodniczącego Rady Najwyższej Republiki Karakałpacji przedkłada Radzie Najwyższej Republiki Karakałpacji wnioski w sprawie zgodności ustaw Republiki Karakałpacji oraz innych aktów przyjętych przez Radę Najwyższą Republiki Karakałpacji z Konstytucją Republiki Karakałpacji;
- 3) na zlecenie Jokargy Kenesu Republiki Karakałpakstanu przedkłada mu opinie o zgodności uchwał Prezydium oraz zarządzeń Przewodniczącego Jokargy Kenesu Republiki Karakałpakstanu z Konstytucją i ustawami Republiki Karakałpakstanu;
- 4) na zlecenie Jokargy Kenesu Republiki Karakałpakstanu, na wniosek co najmniej jednej piątej deputowanych Jokargy Kenesu Republiki Karakałpakstanu lub Przewodniczącego Jokargy Kenesu Republiki Karakałpakstanu przedkłada Jokargy Kenesowi Republiki Karakałpakstanu opinię o zgodności uchwał i zarządzeń Rady Ministrów Republiki Karakałpakstanu z Konstytucją i ustawami Republiki Karakałpakstanu;

Komitet Nadzoru Konstytucyjnego Republiki Karakałpakstanu jest uprawniony także z własnej inicjatywy do przedkładania opinii o zgodności aktów najwyższych organów władzy państwowej i administracji Republiki Karakałpakstanu z Konstytucją i ustawami Republiki Karakałpakstanu.

Opinia Komitetu może zostać odrzucona jedynie decyzją Jokargy Kenesu Republiki Karakałpakstanu, podjętą większością dwóch trzecich głosów ogólnej liczby deputowanych Jokargy Kenesu Republiki Karakałpakstanu.

Organizację i tryb działania Komitetu Nadzoru Konstytucyjnego Republiki Karakałpakstanu określa Ustawa Republiki Karakałpakstanu o Nadzorze Konstytucyjnym.

ROZDZIAŁ XXV. PROKURATURA

Artykuł 114.

Nadzór nad ścisłym i jednolitym wykonywaniem ustaw na terytorium Republiki Karakałpakstanu sprawują Prokurator Republiki Karakałpakstanu oraz podlegli mu prokuratorzy.

Artykuł 115.

Prokurator Republiki Karakałpakstanu jest mianowany i odwoływany przez Jokargy Kenes Republiki Karakałpakstanu w porozumieniu z Prokuratorem Generalnym Republiki Uzbekistanu.

Prokuratorzy rejonowi i miejscy są mianowani i odwoływani przez Prokuratora Generalnego Republiki Uzbekistanu na wniosek Prokuratora Republiki Karakałpakstanu.

Kadencja Prokuratora Republiki Karakałpakstanu oraz prokuratorów rejonowych i miejskich trwa pięć lat.

Artykuł 116.

Organy prokuratury Republiki Karakałpacji wykonują swoje uprawnienia niezależnie od jakichkolwiek organów państwowych, stowarzyszeń społecznych i osób urzędowych, podlegając wyłącznie ustawie.

Prokuratorzy w okresie sprawowania swoich funkcji zawieszają członkostwo w partiach politycznych i innych stowarzyszeniach społecznych dążących do celów politycznych.

Organizację, uprawnienia oraz tryb działania organów prokuratury określa ustawa.

Artykuł 117.

Na terytorium Republiki Karakałpacji zabrania się tworzenia i funkcjonowania prywatnych, spółdzielczych organizacji, stowarzyszeń społecznych oraz ich jednostek strukturalnych, samodzielnie wykonujących czynności operacyjno-rozpoznawcze, śledcze oraz inne funkcje specjalne w zakresie zwalczania przestępczości.

W ochronie praworządności i porządku publicznego, praw i wolności obywateli, organom ścigania mogą udzielać pomocy stowarzyszenia społeczne oraz obywatele.

ROZDZIAŁ XXVI. FINANSE I BUDŻET

Artykuł 118.

Budżet państwowy Republiki Karakałpacji obejmuje budżet republikański oraz budżety lokalne.

Artykuł 119.

Podział dochodów i wydatków budżetu państwowego Republiki Karakałpacji między budżet republikański a budżety lokalne określają przepisy ustawodawstwa Republiki Karakałpacji.

CZEŚĆ SZÓSTY. TRYB ZMIANY KONSTYTUCJI

Artykuł 120.

Zmiany w Konstytucji Republiki Karakalpacji wprowadza się w drodze ustaw przyjętych większością co najmniej dwóch trzecich głosów ogólnej liczby deputowanych Rady Najwyższej (Jokargy Kenes) lub w drodze referendum Republiki Karakalpacji.

Artykuł 121.

Rada Najwyższa (Jokargy Kenes) Republiki Karakalpacji jest uprawniona do uchwalenia ustawy o zmianach i poprawkach do Konstytucji w terminie sześciu miesięcy od przedłożenia stosownego wniosku. Jeżeli Rada Najwyższa Republiki Karakalpacji odrzuciła wniosek o zmianę Konstytucji, może on zostać ponowiony nie wcześniej niż po upływie roku.

KONSTYTUCJA REPUBLIKI KARAKALPAKSTANU

Przyjeta 9 kwietnia 1993 roku · Wydanie obowiazujace

www.karakalpakvoice.org

Karakalpakstan — republika suwerenna · Dokument archiwalny · 2026
